



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO ÁRBITRO ÚNICO

Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA.

Demandante : CONSORCIO PILLCO MOZO. (EL DEMANDANTE)

Demandado : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO. (EL DEMANDADO)

Huánuco, 15 de setiembre de 2021

VISTOS: Antecedentes relacionados con el presente proceso arbitral.

1. Con fecha 03 de Julio de 2019 el demandante firmo contrato con el demandado denominado ^ Contrato N° 05-2019-MPHCO/GM PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO : ^MEJORAMIENTO Y AMP ^LIACION DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E INTEGRADA N° 511-32942 PILLCO MOZO, MARABAMBA C.M INICIAL N° 152281, C.M PRIMARIA N° 0624189, C.M. SECUNDARIA N° 1631134 - MARABAMBA - DISTRITO DE HUANUCO - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO ^, el cual contiene, el convenio arbitral en la clausula N° decima octava SOBRE SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

2. Que, con fecha 08 de enero 2021, con la presencia de los representantes de las partes se llevó a cabo la Instalación de Tribunal Arbitral, en dicha Audiencia ninguna de las partes impugnó el contenido del Acta de Instalación de Tribunal donde se encontraba todas las reglas del proceso arbitral, dándose por convalidado lo establecido en ella.

3. Que, con fecha 22 de enero de 2021 el demandante interpuso su demanda arbitral con las siguientes pretensiones:

PRETENSION PRINCIPAL NUMERO UNO: Que, solicita se declare la Nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 202-2020-MPHCO/A de fecha 26 de febrero de 2020.

PRETENSION PRINCIPAL NUMERO DOS: Que, el arbitro ordene a la demandada Municipalidad Provincial de Huánuco deje sin efecto el cálculo de las penalidades supuestamente incurridas por mi representada.

PRETENSION PRINCIPAL NUMERO TRES: Que, su despacho ordene a la demandada Municipalidad Provincial de Huánuco el pago total del presente proceso arbitral de las costas y costos que irroguen el presente proceso arbitral.

JR. 28 DE JULIO N° 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.
TELEFONO FIJO: 910781842
EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

SECRETARIA ARBITRAL

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ÁRBITRO ÚNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

PRETENSION PRINCIPAL NUMERO CUATRO: Que, su despacho ordene a la demandada Municipalidad Provincial de Huánuco, cumpla con devolver a favor de mi representada la Garantía de Fiel cumplimiento del contrato por el monto de S/. 8280.00 (OCHOMIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100).

PRETENSION ACCESORIA DEVENIDA DE LA PRETENSION PRINCIPAL NUMERO UNO:

Que, su despacho ordene a la demandada Municipalidad Provincial de Huánuco declare la vigencia del contrato Nº 05-2019-MPHCO/GM de fecha 03 de julio de 2019.

Que, con fecha 08 de Marzo de 2021 la Municipalidad Provincial de Huánuco presenta su contestación de la demanda y formula excepción, solicitante se declare Improcedente la demanda por los fundamentos de hecho y derecho que se señalara en la presente, así mismo independientemente formula excepción de caducidad la cual deberá declararse fundada y consecuentemente dándose por concluida.

4. Que, con fecha 21 de Julio de 2021 el demandante presente su propuesta conciliatoria, solicitando la misma sea corrida traslado al demandado; a fin de que manifieste lo conveniente, haciéndose presente el demandado con escrito con Resolución de Alcaldía Nº 633-2021-MPHCO/A, por tal razón se señalo fecha para Audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios para el día 25 de agosto de 2021 a horas 10:00 am audiencia que no se llevó a cabo ya que la Municipalidad Provincial de Huánuco solicito la suspensión ya que la propuesta presentada por el demandante fue derivada al área técnica para su pronunciamiento, en consecuencia siendo que en cualquier parte del proceso las partes puedan llegar a una acuerdo conciliatorio respecto a sus controversias esta fue reprogramada para el día Miércoles 15 de setiembre de 2021 a las 5:00 pm.

5. Finalmente, habiéndose acreditado las facultades expresas para conciliar otorgadas por el Alcalde la Municipalidad Provincial de Huánuco al Procurador Publico de la Municipalidad Provincial de Huánuco mediante Resolución de Alcaldía Nº 633-2021-MPHCO/A, por lo que en la presente se procedió a realizar la Audiencia programada en la etapa de Audiencia de conciliación, fijación de puntos controvertidos y admisión de medios probatorios

Árbitro Único: Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA

El 15 de Setiembre de 2021 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación, según documentos presentados en el acto la cual, luego de un debate, fue aceptada por su representante, quien

JR. 28 DE JULIO Nº 1167, SEGUNDO PISO, OFICINA 05.

TELÉFONO FIJO: 910781842

EMAIL: imperium.sg.2021@gmail.com

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
 SECRETARIA ARBITRAL

Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
 ARBITRO UNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

manifestó de manera expresa e indubitable su aceptación a la fórmula conciliatoria total presentada por CONSORCIO PILLCO MOZO, suscribiéndose el Acuerdo Conciliatorio Total en ese acto, el cual contó con la firma del Árbitro Único en calidad de testigo.

7. Ambas partes solicitaron al Árbitro Único que la conciliación total a la que acababan de llegar conste en forma de laudo arbitral en los términos convenidos por las partes, lo cual fue aceptado por el Árbitro Único en el acto.

CONSIDERANDO 6. Que, el numeral 17,18 del acta de Instalación de fecha 08 de enero de 2021 establece que: 17. El Tribunal Arbitral una vez abierto proceso arbitral y en cualquier etapa de su desarrollo, es competente para promover la conciliación entre las partes. Si antes de la expedición del laudo las partes concilian sus pretensiones, el tribunal arbitral dictara una resolución de conclusión del proceso arbitral, adquiriendo lo acordado de cosa juzgada. 18. Si lo solicitan ambas partes el tribunal lo acepta, la conciliación constara en forma de laudo arbitral en los términos convenidos por las partes, en cuyo caso se ejecutará como tal, de conformidad con el Artículo 50º de la Ley de Arbitraje.

7. Que, habiendo ambas partes conciliado la totalidad de sus pretensiones antes de la expedición del laudo y solicitado expresamente la homologación del Acuerdo Conciliatorio por parte de este Árbitro Único; y verificándose además, que el mencionado Acuerdo no afecta el orden público; este Árbitro Único debe proceder a homologar el Acuerdo de las partes, en los términos convenidos por ellas.

RESOLUCIÓN Nº 07-2021/HITS/AU:

El Árbitro Único, en base a las consideraciones expuestas, lauda:

PRIMERO: Registrar en la forma de laudo arbitral el Acuerdo Conciliatorio de fecha 15 de setiembre de 2021, en los siguientes términos convenidos por CONSORCIO PILLCO MOZO y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO:

ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO - Siendo el día miércoles 15 de setiembre de 2021 la Municipalidad Provincial de Huánuco representado por su Procurador Publico de la Municipalidad Provincial de Huánuco Homero Froel Dávila Soria, con facultades y la autorización otorgados mediante Resolución de Alcaldía Nº633-2021-MPHCO/A de fecha 08 de setiembre de 2021 y de la otra parte CONSORCIO PILLCO MOZO representado por Antony Andree López Delgado, identificado con DNI Nº 73022096, según contrato de consorcio de fecha 04 de julio de 2019,

[Firma]
Tribunal Arbitral
SECRETARIA ARBITRAL

[Firma]
ARBITRO UNICO



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

dejan constancia de haber llegado al siguiente acuerdo conciliatorio dentro del proceso arbitral según los siguientes términos:

- (i) Se declare la nulidad en todos sus extremos la Resolución de Alcaldía N° 202-2020-MPHCO/A de fecha 26 de febrero de 2020.
- (ii) Se deje sin efecto el cálculo de las penalidades contenidos en el Informe N° 134-2020-MPHCO-GDLOT-SGEP de fecha 10 de febrero de 2020, debiendo realizarse un nuevo cálculo tomando en cuenta la fecha de cumplimiento del último entregable y la fecha de presentación de la Carta N° 001-2020-CONSORCIO PILLCO MOZO/RC de fecha 09 de enero de 2020.
- (iii) El pago total del Proceso Arbitral debe ser asumidas por el Consorcio Pillco Mozo en su totalidad.
- (iv) La garantía de fiel cumplimiento será entregado al Consorcio Pillco Mozo una vez cumplida con realizar el tercer entregable, previa su aprobación y liquidación de consultoría.

Restablecer la vigencia del Contrato N° 05-2019-MPHCO/GM, por el plazo de siete días, computados desde el día siguiente de notificado el acuerdo conciliatorio en formas de Laudo el mismo realizado dentro del proceso arbitral; en consecuencia, el Consorcio Pillco Mozo, debe realizar la entrega en forma física y digital del tercer entregable con las firmas de los profesionales que intervinieron en la elaboración del expediente técnico.

Firman los representantes de ambas partes de la Audiencia, en señal de conformidad. Árbitro Único: Abog. HEIDI IVONNE TORRES SANTOS DE KULESZA

Por lo que se Dispone que el Secretario Arbitral remita una copia de este laudo arbitral al OSCE Notifíquese a las partes el presente Laudo, haciéndoles saber que tiene carácter vinculante y ejecutivo, y que es eficaz desde el día de su notificación. Firma el presente Laudo, el Árbitro Único, en el lugar y fecha en el exordio de la presente.


Heidi Ivonne Torres Santos de Kulesza
ÁRBITRO ÚNICO


Stephanio Peña Pilco
SECRETARÍA ARBITRAL

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 633 -2021-MPHCO/A

Huánuco, 08 SEP 2021

VISTO: La Resolución de Alcaldía N° 202-2020-MPHCO/A de fecha 26 de febrero de 2020, el Informe N° 1571-2021-MPHCO-GDLOT-SGEP de fecha 20 de agosto de 2021; el Informe N° 1567-2021-MPHCHO-GDLOT de fecha 24 de agosto de 2021; el Informe Legal N° 641-2021-MPHCO-GAJ de fecha 03 de setiembre de 2021; el Sello de Proveído N°2075-2021-MPHCO-A de fecha 03 de setiembre de 2021, proveniente del despacho de alcaldía;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en **los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno y administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico.**

Mediante ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2019-MPHCO/CS, se celebra el Contrato N° 05-2019-MPHCO/GM, para la Contratación del Servicio de Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos de la I.E. Integrada N° 511-32942 Pillico Mozo, Marabamba C.M. Inicial N° 152281, C.M. Primaria N° 0624189, C.M. Secundaria N° 1631134 – Marabamba – Distrito de Huánuco – Provincia de Huánuco – Departamento de Huánuco" (...) **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:** (...) El plazo para la elaboración de expediente técnico será, de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

N°	Entregas	Plazo para la presentación por parte del Consultor (Días Calendarios)
1	PRIMER ENTREGABLE: (Informe N° 01) Informe Técnico y Plan de Trabajo luego de la Inspección Ocular y Evaluación integral del área del y sus recomendaciones. Levantamiento Topográfico general del proyecto	A los 10 días calendarios, a partir de que se cumplan las 3 condiciones
2	SEGUNDO ENTREGABLE: (Informe N° 02) Desarrollo del proyecto como son los avances de: (Elaborar el Planteamiento de Anteproyecto Arquitectónico y Planteamiento de Esquema Estructural) (Avances de los Estudios de Mecánica de Suelos, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias) Documentación completa del Plan de Seguridad y Salud en Obra u otros complementarios.	A los 20 días calendarios, de aprobado el primer entregable
3	TERCER ENTREGABLE: (Informe Final): Presentación del Expediente Técnico completo con todos los requisitos solicitados en los Términos de Referencia.	A los 30 días calendarios, de aprobado el segundo entregable
	TOTAL DÍAS	60 DÍAS CALENDARIOS

NOTA: De existir observaciones determinadas por el evaluador en los entregables, se otorgará un plazo máximo de quince (15) días calendarios para levantar dichas observaciones; de persistir las observaciones, los días posteriores que use el consultor para levantarlas observaciones de cualquier entregable estarán sujetas a penalidad, de acumular la penalidad máxima la Entidad podrá resolver el contrato. El consultor podrá iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado el acta de revisión y/o conformidad por parte del evaluador de la Sub Gerencia de Estudios del municipio Provincial de Huánuco. (...) **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el Artículo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del Artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

veinticinco unidades impositivas tributarias, se autoriza a los procuradores públicos a transigir o conciliar las pretensiones controvertidas, previa resolución autoritativa del Titular de la entidad. 4. Cuando el Estado sea demandante y se discuta el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido, se autoriza a los procuradores públicos a desistirse de las pretensiones controvertidas y/o del proceso, siempre que la cuantía en moneda nacional, o su equivalente en moneda extranjera, no exceda de cinco unidades impositivas tributarias, incluidos intereses. 5. Cuando el Estado sea demandante y se discuta el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero que no sea pago indebido puede desistirse, previa expedición de resolución autoritativa del Titular de la entidad respectiva, en moneda nacional, o su equivalente en moneda extranjera, siempre que no exceda de veinticinco unidades impositivas tributarias, incluidos intereses. 6. Cuando en la transacción o conciliación el Estado asuma la obligación de dar suma de dinero, esta es atendida con cargo al presupuesto institucional de cada entidad, de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante el Decreto Supremo 304-2012-EF. 7. Los procuradores públicos deben informar al Consejo de Defensa Jurídica del Estado sobre los procesos concluidos conforme a lo dispuesto por el presente artículo, indicando los montos pecuniarios. 8. Cuando el Estado actúa como demandado en procesos contencioso-administrativos, constitucionales y otros cuya naturaleza no sea pecuniaria, puede conciliar o transigir, en los términos en los cuales han sido autorizados mediante las resoluciones expedidas por los titulares de las entidades respectivas. El Titular de la entidad, o la persona a quien delegue de forma expresa y por resolución del Titular de la entidad, cuenta con facultades suficientes para participar en procedimientos de conciliación extrajudicial y suscribir los respectivos acuerdos, dentro de los límites establecidos por el presente artículo. Se puede delegar esta facultad en el procurador público de la entidad. En consecuencia, el Procurador Público, representa y defiende jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad (materia procesal, conciliatoria, arbitral y de carácter sustantivo), siendo sus facultades demandar, denunciar, participar de cualquier diligencia por el solo acto de su designación, facultades generales y especiales contenidas en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil, apreciándose la excepción de allanarse, por lo que los Procuradores Públicos pueden transigir, conciliar (judicial y extrajudicialmente) y desistirse, previa autorización por resolución administrativa, conforme el Decreto Legislativo N° 1068, y es materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes, según dispone la Ley N° 26872 - Ley de Conciliación, modificado por Decreto Legislativo N° 1070.

Respecto al numeral 3) del artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1071 - Decreto Legislativo que norma el Arbitraje se precisa "El tribunal arbitral tiene plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo". A su turno el numeral 1) del Artículo 50° del marco normativo precitado establece "Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que resuelva la controversia en forma total o parcial, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones con respecto a los extremos acordados y, si ambas partes lo solicitan y el tribunal arbitral no aprecia motivo para oponerse, hará constar ese acuerdo en forma de laudo en los términos convenidos por las partes sin necesidad de motivación, teniendo dicho laudo la misma eficacia que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo de la controversia", asimismo, el numeral 2) determina "Las actuaciones continuarán respecto de los extremos de la controversia que no hayan sido objeto de acuerdo." Asimismo el Artículo 60° de la norma en mención consigna la Terminación de las actuaciones, numeral 1) "Las actuaciones arbitrales terminarán y el tribunal arbitral cesará en sus funciones con el laudo por el que se resuelva definitivamente la controversia y, en su caso, con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones del laudo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67°".

Por otra parte, el Texto Único Ordenado del Reglamento del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE, prescribe en su Artículo 51° consigna la Conciliación dentro del arbitraje, estableciendo que: "El Tribunal Arbitral se encuentra facultado para promover la conciliación entre las partes en cualquier momento durante el desarrollo del arbitraje, asimismo las partes pueden pedir de común acuerdo que el proceso arbitral se suspenda mientras se lleve a cabo la conciliación. Si antes de la expedición del laudo las partes concilian sus pretensiones, el Tribunal Arbitral dictará una resolución de conclusión del proceso arbitral, adquiriendo lo acordado la autoridad de cosa juzgada. Si lo solicitan ambas partes y los árbitros lo aceptan, la conciliación constará en forma de laudo arbitral en los términos convenidos por las partes, en cuyo caso se ejecutará como tal. Si la conciliación es parcial, el Tribunal Arbitral dejará constancia de dicho acuerdo en resolución, continuando el proceso arbitral respecto de los demás puntos controvertidos. El laudo arbitral incorporará necesariamente el acuerdo conciliatorio parcial. (-)".

Caber señala, el numeral 45.1 del Artículo 45° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 que establece "Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. En el Reglamento se definen los supuestos para recurrir al arbitraje Ad Hoc. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje" El numeral 45.5, establece que: "Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la

es óbice para que las discrepancias que se generen a raíz de una resolución contractual puedan someterse a los medios de solución de controversias previstos en la normativa de contrataciones del Estado

Del caso en concreto, refiere el Gerente de Asesoría Jurídica que de la revisión de los actuados y la propuesta solicitado por el CONSORCIO PILLCO MOZO, a través de su Representante Común Antony Andree López Delgado, ante el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "CORPORACIÓN IMPERIUM" con Expediente Arbitral N° 003-2021, por el cual el Contratista solicita que se anule la Resolución de Alcaldía N° 202-2020-MPHCO/A, debido a mal procedimiento de acuerdo al Artículo 165°, al haberse presentado los entregables y el expediente viene siendo pasible de revisión en la ciudad de Lima.

En ese sentido, cabe precisar qué; el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias de carácter heterocompositivo (es decir, las partes en litigio no solucionan el conflicto, sino que lo hacen un tercero de manera definitiva) y alterno al fuero judicial, al que las partes pueden recurrir; asimismo, los Artículos 50° y 60° del Decreto Legislativo N° 1071 – Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, establece, "Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que resuelva la controversia en forma total o parcial, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones con respecto a los extremos acordados", en consecuencia, teniendo en consideración el Informe N° 1571-2021-MPHCO-GDLOT-SGEP, de fecha 20/08/2021, por el cual el Sub Gerente de Ejecución de Proyectos, advierte que, el Consorcio Pillco Mozo, ha cumplido con realizar los dos entregables, quedando pendiente un solo entregable y un saldo a favor, que al reanudar la vigencia del Contrato N° 05-2019-MPHCO/GM, no causaría perjuicio económico a la Entidad; contrario sensu, el cumplimiento del contrato generaría un beneficio a la sociedad en general y a la población estudiantil de la I.E. Integrada N° 511-32942 Pillco Mozo – Marabamba C.M. Inicial N° 152281, C.M. Primaria N° 0624189, C.M. Secundaria N° 1631134 – Marabamba, el mismo que tiene por objeto la prestación del servicio de elaboración de estudios definitivos a fin de que los estudiantes del Centro Poblado Marabamba cuenten con una infraestructura adecuada, oportunidades y resultados educativos de calidad para así garantizar a la población que será beneficiada por la futura construcción del colegio, en efecto, el primer paso es que el proyecto debe estar completo, es decir, el expediente técnico debe concluirse para pasar a la siguiente etapa de inversión y con el fin de que el proyecto cierre brechas educativas; por lo que, es necesario dar la continuidad al Servicio de Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA N° 511-32942 PILLCO MOZO, MARABAMBA C.M. INICIAL N° 152281, C.M. PRIMARIA N° 0624189, C.M. SECUNDARIA N° 1631134 – MARABAMBA – DISTRITO DE HUÁNUCO – PROVINCIA DE HUÁNUCO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"; por lo tanto, se debe tener en cuenta los Principios de Eficacia y Eficiencia que rigen las contrataciones públicas a efectos de satisfacer el interés público que subyace a la contratación, situación de hecho que se da en el presente caso; por lo que, resulta necesario el cumplimiento del objeto del contrato suscrito con el Consorcio Pillco Mozo, así como no generar mayores perjuicios económicos a la Municipalidad Provincial de Huánuco, toda vez que a la fecha, está pendiente el tercer entregable para el cumplimiento del Contrato; siendo necesario para ello otorgarle la formalidad establecida por Ley al Procurador Público Municipal, con la autorización expresa para que pueda acudir y apersonarse a la Audiencia de Conciliación, con la finalidad de propiciar el entendimiento y búsqueda de solución a la presente controversia en los términos antes citados, ello además en consideración que no vulnera los supuestos contemplados en el artículo 38° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068, concordante con el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, modificado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30137, donde refiere las facultades para que los Procuradores Públicos pueden conciliar, transigir o desistirse de las acciones judiciales, requiriéndose, conforme se reitera, contar con la Resolución Autoritativa del Titular de la Entidad.

En mérito a lo expuesto, estando a las atribuciones conferidas por el numeral 6) del Artículo 20, Artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 y al informe legal antes mencionado:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al ABOG. HOMERO FROEBEL DÁVILA SORIA, con Registro del Colegio de Huánuco N° 820, Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Huánuco, para que en representación de la Municipalidad Provincial de Huánuco, **PROCEDA** a CONCILIAR DENTRO DEL PROCESO ARBITRAL, con Expediente N° 003-2021, seguido por el Representante Legal Común del Consorcio Pillco Mozo - Antony Andree López Delgado, contra la Municipalidad Provincial de Huánuco, relacionado al Contrato N° 05-2019-MPHCO/GM – Servicio de Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADA N° 511-32942 PILLCO MOZO, MARABAMBA C.M. INICIAL N° 152281, C.M. PRIMARIA N° 0624189, C.M. SECUNDARIA N° 1631134 – MARABAMBA – DISTRITO DE HUÁNUCO – PROVINCIA DE HUÁNUCO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" de fecha 03 de julio de 2019, respecto a lo siguiente: